

ที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกคำสั่งระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งดังกล่าวด้วย ถ้าไม่มีการระบุและไม่มีการแจ้งใหม่ให้ทราบภายหลัง ถ้าระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องมีกำหนดน้อยกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกเทศมนตรีฯ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกคำสั่งรวม ๔ ฉบับ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอันเป็นมูลพิพาทให้ดำเนินการและงดเว้นการกระทำการตามที่ระบุไว้ในคำสั่งกับอาคารที่ก่อสร้าง นั้น ซึ่งแม้ว่าในการออกคำสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นคำสั่งพิพาทในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจะยังไม่สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้โดยตรง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เสียก่อนก็ตาม แต่หากเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการอุทธรณ์ตามกระบวนการของกฎหมายแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาเจ็ดสิบวัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ถ้าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งพิพาท ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นายกเทศมนตรีฯ จึงต้องแจ้งระยะเวลาการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งพิพาทเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยต้องระบุไว้ในคำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการแจ้งสิทธิการอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกเทศมนตรีฯ มิได้มีการแจ้งระยะเวลาการฟ้องคดีไว้ในคำสั่งพิพาทและไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งให้ทราบต่อมาในภายหลัง ระยะเวลาการฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งพิพาทจึงต้องขยายระยะเวลาออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่ง แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหรือทราบคำสั่งพิพาททั้ง ๔ ฉบับเมื่อใด แต่ก็ถือว่าได้รับอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ทำคำสั่ง คือ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดหนึ่งปีนับตั้งแต่ได้รับคำสั่งพิพาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๗/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และได้แจ้งผลการพิจารณาคำร้องทุกข์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ระบุที่อยู่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไฟ เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๑ ตำบล

